

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

9º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o texto. Enquanto a unidade Norte atendeu, em média, 80 pessoas por dia, a unidade Sul atendeu 50. Mesmo assim, é na Sul que a fila é maior, pois ela conta com apenas dois guichês. De acordo com o texto, a fila maior na unidade Sul se explica

- (A) pela maior média diária de pessoas atendidas.
- (B) pelo fechamento da unidade Norte aos sábados.
- (C) pelo número reduzido de guichês de atendimento.
- (D) pela demora de cada atendimento realizado.
- (E) pela falta de informação oferecida aos usuários.

Gabarito: C - A conjunção explicativa “pois” apresenta a causa: a unidade Sul tem apenas dois guichês.

02. Assinale a frase em que o verbo “dispor”, no sentido de “ter à disposição”, está empregado conforme a norma-padrão.

- (A) O município dispõe por viaturas suficientes para a região.
- (B) O município dispõe de viaturas suficientes para a região.
- (C) O município dispõe com viaturas suficientes para a região.
- (D) O município dispõe a viaturas suficientes para a região.
- (E) O município dispõe em viaturas suficientes para a região.

Gabarito: B - No sentido de ter disponível, dispor é transitivo indireto e rege “de”.

03. Leia o texto. Quem trabalha à noite costuma dormir menos e pior. A luz do dia, o barulho da rua e a rotina da família atrapalham o descanso, e a falta de sono, com o tempo, prejudica a saúde. O título que melhor resume o texto é

- (A) As vantagens do trabalho noturno para a saúde
- (B) Como a luz do dia ajuda a dormir melhor
- (C) Os obstáculos ao sono de quem trabalha à noite
- (D) O papel da família na rotina dos trabalhadores
- (E) Os benefícios de dormir pouco nos dias de folga

Gabarito: C - O texto trata das dificuldades (luz, barulho, rotina) que atrapalham o sono dos trabalhadores noturnos.

04. Assinale a frase em que o verbo “proceder”, no sentido de “realizar”, está empregado conforme a norma-padrão.

- (A) A perícia procedeu do exame do veículo apreendido.
- (B) A perícia procedeu em exame do veículo apreendido.
- (C) A perícia procedeu ao exame do veículo apreendido.
- (D) A perícia procedeu sobre exame do veículo apreendido.
- (E) A perícia procedeu por exame do veículo apreendido.

Gabarito: C - Proceder, com o sentido de dar início/realizar, é transitivo indireto e pede “a”: procedeu a + o exame = ao exame.

05. Assinale a frase em que a ênclise é a colocação exigida pela norma-padrão.

- (A) Ninguém se aproximou da faixa de segurança.
- (B) Quando se aproximou da faixa, o pedestre parou.
- (C) Aproximem-se da faixa de segurança, por favor.
- (D) Quem se aproximou da faixa de segurança?
- (E) Não se aproximem da faixa de segurança.

Gabarito: C - No imperativo afirmativo usa-se a ênclise. Nas demais há palavra atrativa (ninguém, não, quando, quem), que impõe a próclise.

06. Em “Para uns, a obra era progresso; para outros, atraso”, a figura de linguagem predominante é

- (A) antítese
- (B) eufemismo
- (C) hipérbole
- (D) metonímia
- (E) prosopopeia

Gabarito: A - “Progresso” e “atraso” são ideias opostas aproximadas no mesmo período: antítese.

07. Assinale a frase em que a colocação do pronome está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Embora se mostrasse cansado, o guarda concluiu a ronda.
- (B) Quando mostrou-se cansado, o guarda foi dispensado.
- (C) Se mostrar-se cansado, o guarda será dispensado.
- (D) Embora mostrasse-se cansado, o guarda concluiu a ronda.
- (E) Como mostrou-se cansado, o guarda foi dispensado.

Gabarito: A - Conjunções subordinativas (embora, como, quando, se) atraem o pronome oblíquo: próclise.

08. Assinale a frase em que a concordância nominal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Os guardas, comovidos, agradeceram: “Muito obrigada.”
- (B) As guardas, comovidas, agradeceram: “Muito obrigado.”
- (C) Os guardas, comovidos, agradeceram: “Muito obrigado.”
- (D) A guarda Vera, comovida, agradeceu: “Muito obrigada.”
- (E) A guarda Vera, comovida, agradeceu: “Muito obrigado.”

Gabarito: D - “Obrigado” concorda em gênero e número com quem fala: Vera (feminino singular) diz “obrigada”.

09. Assinale a alternativa que apresenta desvio de concordância verbal.

- (A) Existem falhas de segurança no sistema de monitoramento.
- (B) Deve existir falhas de segurança no sistema de monitoramento.
- (C) Podem existir falhas de segurança no sistema.
- (D) Não houve falhas de segurança no sistema.
- (E) Há falhas de segurança no sistema de monitoramento.

Gabarito: B - Em locução verbal, o auxiliar concorda com o sujeito: “Devem existir falhas”. As demais estão corretas (haver impessoal no singular).

10. Assinale a frase em que a concordância nominal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sua Excelência, a Prefeita, ficou bastante satisfeito com o resultado.
- (B) Vossa Excelência, senhora Prefeita, está bem informada sobre a ocorrência.
- (C) Vossa Excelência, senhor Prefeito, está bem informada sobre a ocorrência.
- (D) Vossa Excelência, senhora Prefeita, está bem informado sobre a ocorrência.
- (E) Vossas Excelências, senhoras vereadoras, estão preocupados com o prazo.

Gabarito: B - O adjetivo ligado a pronome de tratamento concorda com o gênero da pessoa a quem se refere: senhora Prefeita → informada.

11. Leia o texto. Júlio chegou à estação às 7h40. O trem das 7h30 acabara de partir, e o próximo só passaria às 8h10. Sentou-se no banco, abriu o jornal e suspirou. No contexto, o suspiro de Júlio sugere

- (A) alívio por ter chegado a tempo de embarcar.
- (B) ansiedade por ter esquecido o jornal em casa.
- (C) contrariedade conformada por ter de aguardar o próximo trem.
- (D) surpresa ao encontrar a estação lotada.
- (E) saudade de uma viagem feita anteriormente.

Gabarito: C - Júlio perdeu o trem e precisa esperar meia hora; o suspiro, seguido de uma ação calma, indica resignação.

12. Assinale a frase em conformidade com a regência do verbo “ater-se”.

- (A) Os guardas se ativeram ao protocolo durante a abordagem.
- (B) Os guardas se ativeram com o protocolo durante a abordagem.
- (C) Os guardas se ativeram do protocolo durante a abordagem.
- (D) Os guardas se ativeram o protocolo durante a abordagem.
- (E) Os guardas se ativeram no protocolo durante a abordagem.

Gabarito: A - Ater-se é transitivo indireto e exige a preposição “a”: ativeram-se a + o protocolo = ao protocolo.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Uma praça tem o formato de um retângulo de 10 m por 6 m do qual foi retirado, em um dos cantos, um retângulo de 4 m por 3 m, formando um “L”. A área da praça, em metros quadrados, é

- (A) 42
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

Gabarito: B - Área = $10 \times 6 - 4 \times 3 = 60 - 12 = 48 \text{ m}^2$.

14. Um aquário com formato de paralelepípedo mede 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 50 cm de altura. Totalmente cheio, sua capacidade, em litros, é

- (A) 12
- (B) 24
- (C) 100
- (D) 120
- (E) 240

Gabarito: D - $60 \times 40 \times 50 = 120\,000 \text{ cm}^3 = 120 \text{ dm}^3 = 120 \text{ litros}$.

15. Um capital de R\$ 5.000,00, aplicado a juros simples por 10 meses, gerou um montante de R\$ 5.400,00. A taxa mensal de juros foi de

- (A) 1,25%
- (B) 0,4%
- (C) 0,75%
- (D) 0,5%
- (E) 0,8%

Gabarito: E - Juros = 400. $i = 400 / (5.000 \cdot 10) = 0,008 = 0,8\% \text{ ao mês}$.

16. Um guarda está parado, de frente para o Norte. Ele gira 90° para a direita, em seguida 180° para a direita e, por fim, 90° para a esquerda. Ao final, ele está de frente para o

- (A) Norte
- (B) Leste
- (C) Oeste
- (D) Sul
- (E) Sudeste

Gabarito: D - Norte → Leste (90° à direita) → Oeste (mais 180°) → Sul (90° à esquerda).

17. Um capital aplicado a juros simples, à taxa de 3% ao mês, rendeu R\$ 450,00 de juros em 5 meses. O capital aplicado foi de

- (A) R\$ 1.350,00
- (B) R\$ 2.250,00
- (C) R\$ 2.700,00
- (D) R\$ 3.000,00
- (E) R\$ 3.600,00

Gabarito: D - $C = J / (i \cdot t) = 450 / (0,03 \cdot 5) = 3.000$.

18. Um painel tem formato de losango cujas diagonais medem 14 dm e 9 dm. A área desse painel, em dm^2 , é

- (A) 45
- (B) 46
- (C) 63
- (D) 92
- (E) 126

Gabarito: C - Área do losango = $(D \times d) \div 2 = (14 \times 9) \div 2 = 63 \text{ dm}^2$.

19. A palavra SEGURANÇA é escrita repetidamente, sem espaços, formando a sequência SEGURANÇASEGURANÇA... A 75ª letra dessa sequência é

- (A) A
- (B) G
- (C) E
- (D) N
- (E) S

Gabarito: B - A palavra tem 9 letras e $75 = 8 \times 9 + 3$; a 75ª letra é a 3ª da palavra, ou seja, G.

20. A razão entre as idades de dois irmãos é $6/7$ e a soma das idades é 65 anos. A idade do irmão mais velho é

- (A) 40 anos
- (B) 32 anos
- (C) 38 anos
- (D) 30 anos
- (E) 35 anos

Gabarito: E - $6k + 7k = 65 \rightarrow k = 5$. O mais velho tem $7 \cdot 5 = 35$ anos.

INFORMÁTICA

21. No Google Workspace, o Google Apresentações é o aplicativo destinado a

- (A) editar textos longos com formatação.
- (B) criar e editar apresentações de slides on-line.
- (C) realizar chamadas de vídeo com várias pessoas.
- (D) criar planilhas eletrônicas com fórmulas.
- (E) organizar compromissos em um calendário.

Gabarito: B - O Google Apresentações equivale ao PowerPoint, no ambiente em nuvem.

22. O serviço DNS (Sistema de Nomes de Domínio) tem por função principal

- (A) proteger o computador contra vírus.
- (B) converter nomes de sites em endereços IP.
- (C) armazenar páginas visitadas no navegador.
- (D) aumentar a velocidade do roteador.
- (E) enviar mensagens de correio eletrônico.

Gabarito: B - O DNS traduz nomes como www.exemplo.com.br em endereços IP.

23. No Microsoft Word 2016, em português, para selecionar todo o conteúdo do documento, utiliza-se a combinação de teclas

- (A) Ctrl+E.
- (B) Ctrl+P.
- (C) Ctrl+L.
- (D) Ctrl+B.
- (E) Ctrl+T.

Gabarito: E - Ctrl+T seleciona tudo; Ctrl+B salva, Ctrl+P imprime e Ctrl+L localiza.

24. No Excel 2016, o intervalo B1:B6 contém, em sequência, as palavras Sim, Não, Sim, Sim, Não e Sim. O resultado de =CONT.SE(B1:B6;"Sim") é

- (A) 3.
- (B) 2.
- (C) 5.
- (D) 6.
- (E) 4.

Gabarito: E - A palavra Sim aparece quatro vezes no intervalo.

25. No contexto da navegação na internet, cookies são

- (A) extensões que bloqueiam anúncios nas páginas.
- (B) endereços que identificam o computador na rede.
- (C) mensagens de e-mail com propaganda não solicitada.
- (D) pequenos arquivos gravados pelos sites no navegador, com dados da visita.
- (E) programas que removem vírus do computador do usuário.

Gabarito: D - Cookies armazenam preferências e dados de sessão do usuário no navegador.

ATUALIDADES

26. Entre os organismos especializados do sistema das Nações Unidas, a UNESCO atua principalmente nas áreas de

- (A) educação, ciência e cultura, inclusive na proteção do patrimônio mundial.
- (B) estabilização financeira de países com dificuldades no balanço de pagamentos.
- (C) saúde pública e combate a epidemias em escala global.
- (D) regulação do comércio internacional e solução de disputas tarifárias.
- (E) assistência a refugiados e a pessoas deslocadas por conflitos.

Gabarito: A - A sigla significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; a lista do patrimônio mundial é uma de suas atribuições.

27. Na classificação clássica da cidadania, os direitos políticos, como votar e ser votado, são considerados

- (A) benefícios concedidos exclusivamente a servidores públicos aprovados em concurso.
- (B) instrumentos de participação no exercício do poder, ao lado dos direitos civis e sociais.
- (C) direitos civis, ligados exclusivamente à liberdade de ir e vir e à propriedade privada.
- (D) deveres do Estado em relação ao patrimônio público e à conservação dos bens estatais.
- (E) direitos sociais, voltados à garantia de moradia, saúde, educação e salário mínimo à população em geral.

Gabarito: B - A cidadania pode ser analisada em direitos civis, políticos e sociais; os políticos asseguram a participação nas decisões coletivas.

28. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, é o principal órgão judicial da ONU e tem como função central

- (A) solucionar, conforme o direito internacional, controvérsias jurídicas entre Estados que aceitem sua jurisdição.
- (B) fiscalizar as eleições nacionais e a lisura da apuração dos votos em cada Estado-membro.
- (C) administrar o orçamento e a cobrança das contribuições financeiras dos Estados-membros.
- (D) comandar, com tropas próprias, as operações de manutenção da paz em áreas de conflito.
- (E) julgar criminalmente indivíduos acusados de graves violações das leis penais de qualquer país do mundo.

Gabarito: A - A CIJ resolve disputas entre Estados e emite pareceres consultivos; não é tribunal penal de indivíduos nem órgão administrativo ou militar.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Segundo a Constituição Federal, a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre,

- (A) mediante prévia licença do órgão público competente.
- (B) desde que submetida a censura administrativa prévia.
- (C) salvo quando divulgada em meios de comunicação eletrônicos.
- (D) independentemente de censura ou licença.
- (E) desde que registrada previamente em órgão oficial.

Gabarito: D - O art. 5º, IX, afasta a exigência de censura ou licença para a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.

30. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem, conforme o art. 7º da Constituição Federal, duração de

- (A) noventa dias.
- (B) sessenta dias.
- (C) cento e oitenta dias.
- (D) trinta dias.
- (E) cento e vinte dias.

Gabarito: E - O art. 7º, XVIII, prevê licença à gestante com duração de cento e vinte dias.

31. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

- (A) a todos os réus em processo penal, independentemente de renda.
- (B) apenas aos que forem presos em flagrante delito.
- (C) aos que tenham renda inferior a três salários mínimos.
- (D) somente nas causas de natureza trabalhista e previdenciária.
- (E) aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Gabarito: E - O art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

32. Segundo o art. 5º, LXIV, da Constituição Federal, o preso tem direito

- (A) a ser interrogado apenas na presença do juiz competente e do Ministério Público.
- (B) a escolher livremente o estabelecimento em que cumprirá a prisão provisória.
- (C) a receber visitas de qualquer pessoa, em qualquer horário, sem restrição.
- (D) à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial.
- (E) à progressão automática de regime após o primeiro mês.

Gabarito: D - O inciso LXIV garante ao preso a identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Os Municípios limítrofes podem utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada, mediante

- (A) intervenção federal temporária.
- (B) decreto do Governador do Estado.
- (C) contrato de concessão a empresa privada.
- (D) delegação da Polícia Militar.
- (E) consórcio público.

Gabarito: E - O art. 8º autoriza o uso recíproco e compartilhado dos serviços da guarda por Municípios limítrofes, mediante consórcio público.

34. Para efeito do controle interno exercido pela corregedoria, a guarda municipal terá código de conduta próprio, que será disciplinado por

- (A) lei estadual.
- (B) decreto do Governador do Estado.
- (C) regulamento do Comando do Exército.
- (D) lei municipal.
- (E) portaria do Ministro da Justiça.

Gabarito: D - O art. 14 prevê código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.

35. Ao integrar-se aos demais órgãos de poder de polícia administrativa, a guarda municipal visa a contribuir para

- (A) a investigação de crimes praticados contra a administração pública municipal.
- (B) o julgamento administrativo de infrações de trânsito de competência estadual.
- (C) a normatização e a fiscalização das posturas e do ordenamento urbano municipal.
- (D) a elaboração do orçamento anual da secretaria de segurança do Estado.
- (E) a execução de penas restritivas de direitos no Município.

Gabarito: C - O art. 5º, XII, prevê integração com os órgãos de poder de polícia administrativa para normatização e fiscalização de posturas e ordenamento urbano.

36. Entre os meios pelos quais se dá a integração e a coordenação dos órgãos do Susp, nos limites de suas competências, a Lei nº 13.675/2018 menciona a

- (A) exigência de que cada registro seja feito pelo órgão receptor.
- (B) vedação ao compartilhamento de informações entre os órgãos.
- (C) realização de operações com planejamento e execução isolados.
- (D) aceitação mútua de registro de ocorrência policial.
- (E) substituição dos órgãos locais por estruturas federais únicas.

Gabarito: D - O art. 10, III, prevê a aceitação mútua de registro de ocorrência policial como forma de integração, ao lado de operações integradas e compartilhamento de informações.

37. Nos termos da Lei nº 13.675/2018, as guardas municipais são classificadas, no Susp, como integrantes

- (A) estratégicos, ao lado dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados.
- (B) operacionais, ao lado das polícias, dos corpos de bombeiros militares e dos agentes de trânsito.
- (C) consultivos, sem poder de atuação direta nas ações operacionais e nas operações do Sistema.
- (D) honorários, apenas nos Municípios que tenham mais de um milhão de habitantes em seu território.
- (E) complementares, subordinados às polícias civis em qualquer hipótese de atuação conjunta.

Gabarito: B - O art. 9º, § 2º, VII, inclui as guardas municipais entre os integrantes operacionais do Susp; os estratégicos são os Poderes Executivos dos entes e os Conselhos (§ 1º).

38. A Constituição Federal estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Para o agente da guarda municipal, isso significa que, ao lidar com pessoa presa ou detida,

- (A) pode aplicar castigos físicos moderados, se o detido estiver exaltado ou desrespeitar o agente, desde que não deixe marcas aparentes.
- (B) pode expor o detido a humilhação pública, desde que seja por pouco tempo e em local aberto.
- (C) pode negar atendimento médico ao detido, até a lavratura completa do registro da ocorrência.
- (D) deve garantir a integridade física e moral do custodiado, sendo vedada qualquer forma de violência desnecessária.
- (E) pode usar violência para obter confissão, se o crime atribuído ao detido for considerado grave.

Gabarito: D - O art. 5º, III, da CF veda a tortura e o tratamento desumano ou degradante; o preso tem sua integridade física e moral assegurada (art. 5º, XLIX).

39. Entre os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), previstos na Lei nº 13.675/2018, está o do

- (A) uso máximo e imediato da força para a dissuasão.
- (B) sigilo absoluto de todas as informações produzidas.
- (C) afastamento da participação e do controle social.
- (D) tratamento diferenciado conforme a condição econômica do cidadão.
- (E) uso comedido e proporcional da força.

Gabarito: E - O art. 4º, IX, prevê o uso comedido e proporcional da força como princípio da PNSPDS.

40. Conforme a Lei nº 13.060/2014, não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública,

- (A) exceto quando o condutor não possuir habilitação para dirigir.
- (B) exceto quando o veículo estiver com a documentação atrasada, caso em que o disparo passa a ser autorizado pela lei em qualquer circunstância.
- (C) em nenhuma hipótese, ainda que haja risco de morte a terceiros.
- (D) exceto quando o bloqueio tiver sido determinado por autoridade municipal.
- (E) exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Gabarito: E - O art. 2º, parágrafo único, II, proíbe o disparo contra veículo que fure o bloqueio, salvo se houver risco de morte ou lesão a agentes ou terceiros.

DIREITO PENAL

41. Um servidor de autarquia federal brasileira, em viagem de serviço ao exterior, comete ali crime contra a administração pública. Segundo o Código Penal, nesse caso

- (A) aplica-se apenas a lei do país onde o crime ocorreu, sem qualquer exceção prevista.
- (B) a lei brasileira só se aplica se ele for julgado e condenado no exterior antes.
- (C) fica sujeito à lei brasileira, mesmo tendo agido no exterior.
- (D) a lei brasileira somente incide se o crime também for punível no país estrangeiro.
- (E) a lei brasileira só se aplica após requisição do Ministro da Justiça ao caso.

Gabarito: C - O art. 7º, I, c, prevê a aplicação da lei brasileira aos crimes contra a administração pública cometidos no exterior por quem está a seu serviço.

42. No crime de estelionato, o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio

- (A) subtraindo a coisa, sem que a vítima perceba.
- (B) empregando violência ou grave ameaça à vítima.
- (C) induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
- (D) apropriando-se de coisa de que já tinha a posse.
- (E) adquirindo coisa que sabe ser produto de crime.

Gabarito: C - É a descrição do art. 171: a fraude induz ou mantém a vítima em erro, e é ela que entrega a vantagem.

43. Equipara-se à coisa móvel, para efeito do crime de furto, a

- (A) terra, por ser coisa corpórea e destacável do solo.
- (B) energia elétrica ou outra que tenha valor econômico.
- (C) propriedade imóvel destinada à moradia da vítima.
- (D) dívida contraída pela vítima junto a terceiros.
- (E) informação pessoal que não tenha valor econômico.

Gabarito: B - O art. 155, § 3º, equipara à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

44. Um técnico de manutenção, sem a habilitação exigida, realizou reparo em elevador e causou acidente por falta de conhecimento técnico. Trata-se de culpa por

- (A) imperícia, ou falta de aptidão técnica para a atividade.
- (B) imprudência, que é a falta de cautela por meio de conduta positiva.
- (C) negligência, que é a omissão do cuidado objetivo que era devido.
- (D) dolo eventual, pois o técnico assumiu o risco de produzir o resultado.
- (E) caso fortuito, pois o acidente era totalmente imprevisível.

Gabarito: A - A culpa pode ser por imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, II); a imperícia é a falta de capacidade técnica para o ofício.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

- 45.** Quanto ao arquivamento do inquérito policial, o CPP estabelece que a autoridade policial
- (A) poderá arquivá-lo, comunicando depois ao Ministério Público.
 - (B) poderá arquivá-lo se o indiciado for primário.
 - (C) não poderá mandar arquivar autos de inquérito.
 - (D) poderá arquivá-lo quando considerar o fato atípico.
 - (E) poderá arquivá-lo se o ofendido desistir da apuração.

Gabarito: C - O art. 17 do CPP proíbe a autoridade policial de arquivar o inquérito.

- 46.** Para os efeitos da Lei nº 9.099/1995, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima
- (A) superior a 2 (dois) anos, aplicada isoladamente.
 - (B) igual a 3 (três) anos, desde que sem multa.
 - (C) não superior a 1 (um) ano, cumulada ou não com multa.
 - (D) não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
 - (E) não superior a 4 (quatro) anos, cumulada ou não com multa.

Gabarito: D - O art. 61 da Lei nº 9.099/1995, com a redação da Lei nº 11.313/2006, fixa o limite de 2 anos de pena máxima.

- 47.** Apresentado o preso em flagrante à autoridade competente, o CPP determina que esta ouça, nesta ordem,
- (A) o condutor, as testemunhas e, por último, o acusado.
 - (B) o acusado, o condutor e, por último, as testemunhas.
 - (C) as testemunhas, o acusado e, por último, o condutor.
 - (D) o condutor, o acusado e, por último, as testemunhas.
 - (E) o acusado, as testemunhas e, por último, o condutor.

Gabarito: A - O art. 304 do CPP manda ouvir primeiro o condutor, depois as testemunhas e, por fim, interrogar o acusado, lavrando-se então o auto.

- 48.** Segundo o CPP, a prisão poderá ser efetuada
- (A) em qualquer dia e hora, respeitada a inviolabilidade do domicílio.
 - (B) somente durante o dia e em dias úteis, em qualquer hipótese.
 - (C) apenas entre 6 e 18 horas, ainda que se trate de flagrante.
 - (D) somente em dias úteis, salvo autorização do Ministério Público.
 - (E) em qualquer dia e hora, inclusive com ingresso em domicílio sem restrições.

Gabarito: A - O art. 283, § 2º, do CPP admite a prisão em qualquer dia e hora, sem prejuízo da inviolabilidade do domicílio.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

- 49.** No atendimento ao público, o respeito à diversidade exige do guarda municipal
- (A) tratar todas as pessoas com dignidade e igualdade, sem discriminação por raça, gênero, religião ou condição social.
 - (B) evitar atender pessoas cujas práticas culturais lhe sejam estranhas.
 - (C) adaptar o rigor da abordagem à aparência, à origem social e ao local de moradia da pessoa, conforme a percepção de risco do agente.
 - (D) priorizar o atendimento de pessoas do próprio grupo social.
 - (E) dar tratamento diferenciado conforme o bairro de residência.

Gabarito: A - O respeito à diversidade decorre da dignidade da pessoa humana e da igualdade, vedando qualquer tratamento discriminatório.

- 50.** O Estatuto da Pessoa Idosa regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a
- (A) 55 anos.
 - (B) 60 anos.
 - (C) 70 anos.
 - (D) 50 anos.
 - (E) 65 anos.

Gabarito: B - O art. 1º do Estatuto fixa em 60 anos a idade a partir da qual a pessoa é considerada idosa.

51. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista,

- (A) aplica-se a transação penal, se a pena máxima for de até dois anos.
- (B) não se aplica a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995).
- (C) aplica-se a composição civil como causa de extinção da punibilidade.
- (D) aplica-se o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais.
- (E) aplica-se a suspensão condicional do processo.

Gabarito: B - O art. 41 afasta a Lei 9.099/1995 dos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

52. Um homem espalha mentiras sobre a ex-companheira, atribuindo-lhe falsamente um crime e ofendendo sua reputação. Segundo o art. 7º da Lei Maria da Penha, trata-se de violência

- (A) moral.
- (B) sexual.
- (C) física.
- (D) institucional.
- (E) patrimonial.

Gabarito: A - O art. 7º, V, define violência moral como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

53. Aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos aplica-se o procedimento previsto

- (A) na Lei de Execução Penal.
- (B) na Lei dos Crimes Hediondos.
- (C) na Lei de Organizações Criminosas.
- (D) na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995).
- (E) na Lei de Drogas.

Gabarito: D - O art. 94 determina a aplicação do procedimento da Lei 9.099/1995 a esses crimes.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. A imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros é denominada

- (A) parada.
- (B) estacionamento.
- (C) interrupção de marcha.
- (D) operação de carga e descarga.
- (E) retenção.

Gabarito: A - Parada é a imobilização estritamente necessária ao embarque ou desembarque; estacionamento é a imobilização por tempo superior.

55. Nos termos do art. 1º, § 1º, do CTB, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

- (A) circulação e estacionamento, exclusivamente de veículos automotores.
- (B) circulação, apenas em vias urbanas pavimentadas.
- (C) circulação, parada e fiscalização por agentes da autoridade.
- (D) transporte de passageiros e de cargas por conta de terceiros.
- (E) circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

Gabarito: E - O art. 1º, § 1º, define trânsito pela utilização das vias para circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo, fundamenta-se principalmente nos princípios da

- (A) anualidade e da especialidade, de natureza orçamentária, que regem a elaboração e a execução da lei de despesas.
- (B) territorialidade e da extraterritorialidade, de natureza penal, aplicáveis aos crimes.
- (C) indisponibilidade das provas e da oralidade, de natureza processual, aplicáveis ao processo.
- (D) proporcionalidade tributária e da capacidade contributiva, aplicáveis aos impostos.
- (E) moralidade e da impessoalidade, que impedem o favorecimento de parentes na ocupação de cargos públicos.

Gabarito: E - A vedação à nomeação de parentes para cargos em comissão e funções de confiança decorre da moralidade e da impessoalidade administrativas.

57. Nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei,

- (A) apenas a advertência verbal e a transferência de lotação para outra unidade.
- (B) a prisão civil do agente e o confisco automático de todos os bens de sua família, sem direito a defesa.
- (C) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.
- (D) a redução do mandato do chefe do Poder Executivo pela metade do prazo.
- (E) a extinção da pessoa jurídica de direito público lesada pelo ato ilícito.

Gabarito: C - A Constituição prevê essas sanções, sem prejuízo da ação penal cabível.

58. De acordo com a Lei nº 12.527/2011, o serviço de busca e fornecimento da informação é

- (A) gratuito apenas para servidores públicos e jornalistas profissionais.
- (B) gratuito somente quando o pedido for feito presencialmente no balcão do órgão.
- (C) gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, em que se cobra apenas o valor necessário ao ressarcimento do custo.
- (D) sempre pago, mediante taxa fixada livremente pelo órgão que detém a informação requerida pelo interessado.
- (E) cobrado conforme o valor de mercado da informação requerida pelo interessado.

Gabarito: C - O art. 12 prevê a gratuidade do serviço de busca e fornecimento, com cobrança somente do custo de reprodução.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. As penas dos crimes de tráfico e correlatos (arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006) são aumentadas de um sexto a dois terços quando a infração é cometida

- (A) nas imediações de estabelecimentos de ensino.
- (B) em residência particular, sem a presença de menores.
- (C) durante o período diurno, em local de pouco movimento.
- (D) por agente que, antes do fato, tenha sido usuário de drogas.
- (E) com uma quantidade de droga inferior a dez gramas.

Gabarito: A - O art. 40, III, prevê o aumento de 1/6 a 2/3 para infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares e outros locais ali listados.

60. Segundo o art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, incorre nas mesmas penas de quem possui ou porta arma de uso restrito aquele que

- (A) deixa de tomar cautelas para impedir que menor de 18 anos se apodere de arma de sua propriedade.
- (B) guarda, no interior de sua residência, arma de uso permitido sem o devido registro.
- (C) dispara arma de fogo em via pública sem a intenção de praticar outro crime.
- (D) porta, sem autorização, munição de uso permitido em local público ou aberto ao público.
- (E) porta arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada.

Gabarito: E - O § 1º, IV, do art. 16 equipara a conduta de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma com numeração ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

GABARITO FINAL

01 - C	02 - B	03 - C	04 - C	05 - C	06 - A
07 - A	08 - D	09 - B	10 - B	11 - C	12 - A
13 - B	14 - D	15 - E	16 - D	17 - D	18 - C
19 - B	20 - E	21 - B	22 - B	23 - E	24 - E
25 - D	26 - A	27 - B	28 - A	29 - D	30 - E
31 - E	32 - D	33 - E	34 - D	35 - C	36 - D
37 - B	38 - D	39 - E	40 - E	41 - C	42 - C
43 - B	44 - A	45 - C	46 - D	47 - A	48 - A
49 - A	50 - B	51 - B	52 - A	53 - D	54 - A
55 - E	56 - E	57 - C	58 - C	59 - A	60 - E